

Anlage A1

Erklärungen

[NB: Diese Anlage muss von allen, sei es einzelnen als auch zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern ausgefüllt werden. Im Falle von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, Unternehmensnetzwerken und EWIV muss sie vom federführenden Unternehmen oder Gruppenbeauftragten ausgefüllt werden.]

Code der AUSSCHREIBUNG: 1002500256_ Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum

CIG-Code: ?????

CUP: B59B23000630005

Teil I

ERKLÄRUNG gemäß LG vom 22. Oktober 1993 Nr. 17

ACHTUNG: Dieselbe Person, die die Anlage A1 ausfüllt, MUSS auch die digitale Unterschrift anbringen.

Unterfertigte/r ?????,

Steuernummer ?????,

in der Eigenschaft als: gesetzl. Vertreter/Inhaber Generalbevollmächtigte/r Sonderbevollmächtigte/r

des Unternehmens: ?????

MwSt.-Nr.: ?????,

Steuernummer: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????,

Anschrift: ?????,

E-Mail-Adresse: ?????,

Zertifizierte E-Mail (ZEP): ?????,

Telefonnummer: ?????,

Fax: ?????.

Der/Die Unterfertigte erklärt gemäß LG vom 22.10.1993 Nr. 17, dass er/sie sich der strafrechtlichen Verantwortung unwahrer Erklärungen und der daraus folgenden strafrechtlichen Sanktionen nach Art. 76 DPR Nr. 445/2000 sowie der verwaltungsrechtlichen Folgen des Ausschlusses aus dem Wettbewerb gemäß GvD Nr. 36/2023 und der einschlägigen Rechtsvorschriften bewusst ist. Er/Sie

ERKLÄRT

- dass die Mitteilungen zur Ausschreibung, insbesondere jene gemäß Art. 90 GvD Nr. 36/2023, an folgende zertifizierte E-Mail-Adresse bzw. für Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in anderen EU-Mitgliedstaaten über folgenden, damit gleichwertigen Kanal, zu senden sind:

Zertifizierte E-Mail oder damit gleichwertiger Kanal: ?????

dass die Internetadresse des ausstellenden Sicherungsgebers, zu der die Vergabestelle Zugang hat, um die elektronische Überprüfung der Bürgschaft vorzunehmen, oder, falls der Sicherungsgeber nicht über eine Website mit den vorgeschriebenen Merkmalen verfügt, dass die zertifizierte E-Mail-Adresse, an die die Vergabestelle die mit dem Angebot eingereichte Bürgschaft im PDF-Format zur Überprüfung der Echtheit und Wahrhaftigkeit senden kann, wie folgt lautet:

Internetadresse oder zertifizierte E-Mail-Adresse des Bürgen: ?????

- dass er/sie befugt ist, obgenanntes Unternehmen zu verpflichten und dieses Dokument und/oder weitere Dokumente betreffend das gegenständliche Verfahren zu unterzeichnen,

- dass es sich beim obgenannten Unternehmen um Folgendes handelt:

um einen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. a) (Einzelunternehmen, auch Handwerker, und Gesellschaften, auch Genossenschaften),

um ein Konsortium gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. b) (Konsortien aus Genossenschaften für Produktion und Arbeit, gegründet gemäß Gesetz vom 25.06.1909 Nr. 422 und GvD des provisorischen Staatsoberhauptes vom 14.12.1947 Nr. 1577, und Konsortien aus Handwerksbetrieben gemäß Gesetz vom 08.08.1985 Nr. 443),

um ein Konsortium gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. c) (Konsortien von Handwerksbetrieben gemäß Gesetz Nr. 443 vom 8. August 1985),

um ein Konsortium gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. d) (ständige Konsortien, gebildet auch in Form von Konsortialgesellschaften gemäß Art. 2615/ter ZGB, aus Einzelunternehmen, auch Handwerkern, Handelsgesellschaften, Produktions- und Arbeitsgenossenschaften),

um einen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 65 Absatz 1 (Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in anderen Mitgliedsstaaten, gebildet gemäß dort geltenden Rechtsvorschriften).

Im Falle eines Konsortiums gemäß Art. 65, Absatz 2 Buchst. b), c) und d) nimmt das Konsortium ????? gemäß Art. 67 Abs. 4 mit folgenden Mitgliedern des Konsortiums, welche die Leistungen ausführen werden, teil:

Die Daten sämtlicher ausführender Mitglieder des Konsortiums hier anführen:

Bezeichnung oder Firma des Mitglieds des Konsortiums: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

Bezeichnung oder Firma des Mitglieds des Konsortiums: ?????

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

?????

Handelt es sich bei dem ausführenden Konsortiumsmitglied wiederum um ein Konsortium im Sinne von Artikel 65 Absatz 2, Buchst. b), und c) , muss es bei der Angebotsabgabe auch die Mitglieder des Konsortiums angeben, für die es teilnimmt:

Bezeichnung oder Firma des Mitglieds des Konsortiums: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

Bezeichnung oder Firma des Mitglieds des Konsortiums: ?????

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

?????

Er/Sie

ERKLÄRT

dass das Unternehmen oder Konsortium am Verfahren teilnimmt:

als einzelnes Unternehmen

oder

als federführendes Unternehmen eines gewöhnlichen Konsortiums gemäß Art. 2602 ZGB nach Art. 65 Absatz 2 Buchst. f) GvD Nr. 36/2023 :

als federführendes Unternehmen einer Bietergemeinschaft (BG) gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. e) GvD Nr. 36/2023:

als federführendes Unternehmen eines Unternehmensnetzwerks mit Netzwerksvertrag gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. g) GvD Nr. 36/2023:

als federführendes Unternehmen einer Europäischen Wirtschaftlichen Interessensvereinigung (EWIV) gemäß GvD vom 23.07.1991, Nr. 240, nach Art. 65 Absatz 2 Buchst. h) GvD Nr. 36/2023 :

mit folgenden Unternehmen:

Die Daten aller anderen am Verfahren teilnehmenden, mitbietenden Mitglieder der BG, des Konsortiums, des Unternehmensnetzwerks und etwaige kooptierte Unternehmen hier anführen:

Bezeichnung oder Firma:

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

Bezeichnung oder Firma:

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

?????

Er/Sie

VERPFLICHTET SICH

(bei noch zu bildenden Zusammenschlüssen) bei Zuschlagserteilung die gemeinsame Sondervollmacht mit Vertretungsbefugnis, die aus öffentlicher Urkunde, beglaubigter Privaturkunde oder aus deren beglaubigter Abschrift hervorgeht, zeitgerecht einzureichen;

(bei noch zu bildenden oder bereits gebildeten Zusammenschlüssen) von jedem Unternehmen des Zusammenschlusses getrennt ausgestellte Rechnungen einzureichen, wobei die Begleichung für die erklärten Teile der Leistung direkt an die Unternehmen erfolgt, wobei die Rechnungen der mitbietenden Unternehmen stets vom federführenden Unternehmen zur Annahme gegengezeichnet sein müssen (bei Streitigkeiten zwischen den Unternehmen des Zusammenschlusses zu Forderungen bestimmt der Verantwortliche für die Vertragsausführung die Höhe der den einzelnen Unternehmen zustehenden Forderungen);

(bei noch zu bildenden oder bereits gebildeten Zusammenschlüssen) die Teile der Dienstleistung oder der Lieferung auszuführen, die von den einzelnen in BG, Konsortium oder Netzwerk zusammengeschlossenen Unternehmen ausgeführt werden, wie in der Folge angegeben. Er/Sie erklärt zudem, dass der Zusammenschluss, das Konsortium oder Netzwerk insgesamt für den gesamten Auftrag qualifiziert ist und die einzelnen Mitglieder im Besitz der Voraussetzungen gemäß der Ausschreibungsbedingungen angeführten Ausführungsanteile sind.

Im Falle der Teilnahme von Bietergemeinschaften, gewöhnliche Konsortien, EWIV, Unternehmensnetzwerken, müssen die obenstehenden Anforderung, entsprechend den Ausführungsquoten sein

Ausführungsanteil:

Im Falle der Teilnahme von Bietergemeinschaften, gewöhnliche Konsortien, Konsortien gemäß Art. 65, Abs. 2 Buchst. b), c) und d), EWIV, Unternehmensnetzwerken, werden die Ausführungsquoten wie in der nachstehenden Tabelle angegeben zugeteilt:

Unternehmen

Ausführungsanteil in %

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

Weitere mitbietende Unternehmen mit entsprechenden Anteilen oder Leistungsprozentsätzen

?????

ANMERKUNGEN

?????

Teil II

ANGABEN ZUM ERKLÄRENDEN UNTERNEHMEN

Er/Sie

ERKLÄRT

(im Falle von Unternehmen mit Sitz in Italien) dass das Unternehmen in der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer in ????? (?????) für die Tätigkeit ?????, in Einklang mit dem Ausschreibungsgegenstand, eingetragen ist;

(im Falle von Organisation des Dritten Sektors oder, je nach Fall, einer Freiwilligenorganisation, einer Sozialförderungsvereinigung, einer philanthropischen Organisation, eines Vereinsnetzwerks) muss die Registrierung im folgenden Register RUNTS erfolgen: ?????;

(im Falle von Unternehmen mit Sitz im Ausland) dass das Unternehmen in folgendem Verzeichnis oder in folgender offizieller Liste des Zugehörigkeitsstaats eingetragen ist: ?????;

Ansprechpartner für Cybersicherheit:

Gemäß der Verordnung ACN Nr. 21007/24 erklärt der Auftragnehmer, dass die folgende Person / die folgenden Personen als Ansprechpartner für Cybersicherheit benannt wird / werden:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

TATSÄCHLICHER BESITZER (verpflichtend)

- in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne von Art. 55, Absatz 2 des GvD Nr. 231 vom 21. November 2007, erklärt dass, bei fehlenden oder unwahren Erklärungen, der wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des GvD Nr. 231/2007 folgendes/folgende Subjekte ist/sind:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

?????

Nationalität: ?????

?????

BESTÄTIGT FOLGENDE DATEN

Eintragsnummer: ?????,

Eintragsdatum: ?????,

Dauer der Firma (Enddatum): ?????,

Firma: ?????

UND ERKLÄRT

dass das Unternehmen ein Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen gemäß Empfehlung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 ist.

(für in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer)

a) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 über 50 Mitarbeiter beschäftigte, und daher verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen;

oder

b) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 NICHT über 50 Mitarbeiter beschäftigte und damit nicht verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen; und daher

b1) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches zwischen 15 und 50 (einschließlich) Beschäftigte hat und daher verpflichtet ist, folgende Dokumente zu verfassen und innerhalb von 6 Monaten ab Vertragsabschluss der Vergabestelle zu übermitteln:

gemäß Art. 47, Absatz 3 des Gesetzes 108/2021 einen Bericht über den männlichen und weiblichen Personalstand jeder Berufsgruppe und in Bezug auf den Aufnahmestand, den Ausbildungsstand, der beruflichen Beförderung, des Niveaus, der Wechsel von Laufbahn- oder Qualifikationsstufen und sonstiger Mobilitätsphänomene, der Intervention der Lohnausgleichskasse, der Entlassungen, der Vorruhestandsregelungen und Ruhestandsregelungen sowie der tatsächlich gezahlten Bezüge und diesen Bericht den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und der/dem Gleichstellungsrätin/rat der Region/Provinz zu übermitteln;

gemäß Art. 47, Absatz 3-bis des Gesetzes 108/2021 eine Bescheinigung und einen Bericht über die Einhaltung der Bestimmungen zum Recht auf Arbeit der Personen mit Behinderung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, der auch die Erläuterung eventueller Sanktionen und Maßnahmen enthält, die in den letzten drei Jahren vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote gegen den Auftragnehmer verhängt wurden. Der Bericht ist auch den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen zu übermitteln.

oder

b2) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches weniger als 15 Beschäftigte hat.

oder

(für NICHT in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer)

in Bezug auf die Verpflichtungen hinsichtlich der Chancengleichheit, der Gleichstellung der Altersgruppen und der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen im Zusammenhang mit öffentlichen Investitionsverfahren, die sich ganz oder teilweise aus den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 und der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 ergeben, dass das Unternehmen die im Herkunftsland geltenden Rechtsvorschriften eingehalten hat

a) wie durch die angemessenen und gleichwertigen Unterlagen nachgewiesen wird, die beigelegt werden;

oder

b) und dass die Dokumente, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, nicht im Herkunftsland ausgestellt werden;

oder

c) und dass die Unterlagen, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, im Herkunftsland nicht alle nach italienischem Recht erforderlichen Angaben enthalten, was aus den beigelegten Unterlagen hervorgeht.

- dass keine Unregelmäßigkeiten bei der Übermittlung des Gleichstellungsberichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals an die ausschreibenden Stellen gemäß Artikel 47 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 6, letzter Satz, des Gesetzes Nr. 108/2021 bestehen;

- dass sich das Unternehmen verpflichtet, einen Anteil von 30 Prozent der für die Vertragserfüllung erforderlichen Neueinstellungen der Beschäftigung von Jugendlichen und Frauen im Sinne des Artikels 47 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 108/2021 zu widmen, bzw. sich verpflichtet, einen niedrigeren Anteil als 30 Prozent sicherzustellen, wie von der Verwaltung gemäß Artikel 47 Absatz 7 des Gesetzes Nr. 108/2021 festgelegt. Es wird klargestellt, dass im Falle einer Teilnahme in Form einer vorübergehenden Unternehmensvereinigung (RTI), eines Konsortiums, einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) oder eines Unternehmensnetzwerks die vorgenannte Quote vom

Wirtschaftsteilnehmer insgesamt zu erfüllen ist, wobei dieser zur Erreichung der Quote auch Nachunternehmer und Hilfsunternehmen heranziehen kann;

- dass zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den Verpflichtungen gemäß dem Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 (Förderung der Beschäftigung von Personen mit Behinderungen) nachgekommen wurde;

- dass die Grundsätze und spezifischen Verpflichtungen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans (PNRR) in Bezug auf das "Do No Significant Harm"-Prinzip (DNSH) gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 eingehalten werden.

ANMERKUNGEN

?????

Teil III

ETWAIGE ERKLÄRUNG ZUM UNTERAUFTRAG

Er/Sie

ERKLÄRT

dass der Wirtschaftsteilnehmer beabsichtigt, sollte er den Zuschlag für die vergabegegenständlichen Leistungen erhalten, gemäß Artikel 119 GvD Nr. 36/2023 und gemäß Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen einen Unterauftrag an geeignete Unternehmen mit der gesetzlich geforderten Qualifizierung für folgende Leistungen zu vergeben:

[UNTERVERGABE FAKULTATIV: Der Wirtschaftsteilnehmer, der über die erforderliche Eignungsanforderungen und die besonderen Anforderungen für die Leistungen im Rahmen der Ausschreibung verfügt, kann die einzelnen Leistungen angeben, die er im Hinblick auf die Hauptleistung und/oder etwaige Nebenleistungen untervergeben möchte;

NOTWENDIGE UNTERVERGABE: ACHTUNG!! Wenn innerhalb der Hauptleistung und/oder der etwaigen Nebenleistungen zusätzliche Tätigkeiten vorgesehen sind, für die eine spezifische berufliche Anforderung erforderlich ist, die der Wirtschaftsteilnehmer jedoch nicht besitzt und die nicht an Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden sollen,

mit denen ein fortlaufender Kooperationsvertrag vor der Veröffentlichung der Ausschreibung/Versand der Einladung zur Angebotsabgabe abgeschlossen wurde, müssen diese im Folgenden genau angegeben werden]

LEISTUNG NUMMER 1:

Beschreibung: ?????

(ev. Teil oder Quote: ?????

LEISTUNG NUMMER 2: (wiederholen falls zutreffend)

Beschreibung: ?????

(ev. Teil oder Quote: ?????

[Nur auszufüllen, falls der vorhergehende Absatz ausgefüllt worden ist]

Verpflichtet sich die Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden, im Rahmen der oben genannten Bedingungen an kleine und mittlere Unternehmen in folgendem Ausmaß zu übertragen:

zu mindestens 20% der Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden

zu mindestens 20% der Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden, ????? unter 20% der Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden das heißt gleich ????? aus folgenden Gründen (im Sinne von Art. 119, Absatz 2 müssen die Gründe im Zusammenhang mit dem Gegenstand oder den Merkmalen der Leistungen oder dem Zielmarkt sein):
?????

dass aller obgenannten Bedingungen für die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen Rechnung getragen wurden;

sich zu verpflichten, das Verbot der Vergabe des Gesamtbetrags des Auftrags an Dritte zu beachten;

dass der Wirtschaftsteilnehmer sich im Falle von Teilverträgen, die keine Unteraufträge gemäß Art. 119 darstellen, verpflichtet, die entsprechenden, vor Veröffentlichung dieses Verfahrens unterzeichneten kontinuierlichen Kooperations-, Dienstleistungs- und Lieferverträge vor oder bei Unterzeichnung des Vergabevertrags bei der Vergabestelle zu hinterlegen;

(falls zutreffend) bis zu 100 % alle anderen, zusätzlichen und ergänzenden Tätigkeiten, die für die Ausführung der Leistungen erforderlich sein könnten, zu untervergeben, für die gemäß Artikel 100, Absatz 1, Buchst. a) des GvD Nr. 36/2023 andere Eignungsanforderungen als die für die Haupttätigkeit geforderten gelten, und immer im Einklang mit der maximalen Untervergabequote der überwiegenden Hauptleistung bei Aufträgen mit hohem Arbeitskräfteanteil;

dass im Falle einer Abweichung zwischen den Angaben zum Unterauftrag in diesem Anhang A1 und in der EEE, der Anhang A1 Vorrang hat;

ANMERKUNGEN

?????

Teil IV

VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN BEI NUTZUNG DER KAPAZITÄTEN DRITTER

gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023

Er/Sie

ERKLÄRT

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die besonderen Anforderungen

dass das Unternehmen folgende besondere Anforderungen NICHT erfüllt: ?????,

UND ERKLÄRT FOLGLICH

dass das Unternehmen gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 für obige Anforderungen die entsprechenden Kapazitäten folgender Unternehmen, welche die Anforderungen erfüllen, in Anspruch nimmt :

für folgende Anforderung oder Teil der Anforderung: ?????

das Unternehmen: ?????,

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????,

Anschrift: ?????;

gesetzl. Vertreter/in ?????,

?????

UND/ODER

ERKLÄRT

Im Fall einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter

dass sie beabsichtigt, zur Verbesserung ihres Angebots gemäß Art. 104 Absatz 4 GvD Nr. 36/2023 auf Nutzung von Kapazitäten Dritter zurückzugreifen

UND ERKLÄRT FOLGLICH

dass das Unternehmen gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 folgender Unternehmen in Anspruch nimmt :

Wirtschaftsteilnehmer: ?????,

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????,

Anschrift: ?????;

gesetzl. Vertreter/in ?????,

(Achtung: Den Gegenstand ? die Sach- und Personalressourcen ? der Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter - NICHT angeben, da der Vertrag mit der entsprechenden Angabe im Umschlag B vorgelegt werden muss).

In beiden Fällen erklärt

dass gemäß Art. 104 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023, im Falle der Vertrag für die Nutzung von Kapazitäten Dritter mit dem Hilfsunternehmen, das über eine Genehmigung oder andere erforderliche Qualifikation gemäß Artikel 100 Absatz 3 GvD

Nr. 36/2023 für die Teilnahme am Vergabeverfahren verfügt, oder mit einem Subjekt, das über die für die Ausführung der Auftragsleistung, Dienstleistungen erforderlichen Studien- oder Berufstitel verfügt, die Dienstleistungen direkt vom Hilfsunternehmen ausgeführt werden.

Die Daten aller weiteren etwaigen Hilfsunternehmen und die entsprechenden nutzungsgegenständlichen Anforderungen hier anführen:

?????

dass er/sie bezüglich vorliegender Ersatzerklärung der Verpflichtung zur Ausstellung der Erklärungen nach Maßgabe von Art. 104 GvD Nr. 36/2023 ordnungsgemäß nachgekommen ist,

UND LEGT folgende Unterlagen bei

die Anlagen A1-ter, in der der Hilfsunternehmen entsprechenden Anzahl, auch wenn es sich um zum Konzern gehörende Unternehmen handelt, mit der vom Hilfsunternehmen unterzeichneten Erklärung, dass sie über die technischen Voraussetzungen und Mittel verfügen, die Gegenstand der Inanspruchnahme sind, sowie die vom Hilfsunternehmen unterzeichnete Erklärung, mit welchem sich es sich gegenüber dem Wirtschaftsteilnehmer und gegenüber der Vergabestelle dazu verpflichtet, für die gesamte Auftragsdauer die notwendigen Ressourcen, die dem Wettbewerbsteilnehmer fehlen, zur Verfügung zu stellen;

EEE, unterzeichnet von dem/den Hilfsunternehmen;

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten auf die besonderen Anforderungen (IN UMSCHLAG A ? VERWALTUNGSUNTERLAGEN) - Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter (NUR IM UMSCHLAG B - TECHNISCHEN ANGEBOT):

den Vertrag (in Original oder als beglaubigte Kopie) über die Nutzung der Kapazitäten Dritter, kraft dessen das Hilfsunternehmen sich gegenüber dem Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet, die Kapazitäten und notwendigen Ressourcen für die gesamte Dauer des Auftrags bereitzustellen.

die weiteren Dokumente gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 und gemäß Ausschreibungsunterlagen.

ANMERKUNGEN

?????

Teil VI

ETWAIGE ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNG

gemäß Art. 94 Absatz 5 Buchst. d) des GvD Nr. 36/2023 und Art. 95 des Krisen- und Insolvenzcodex GvD Nr. 14/2019

(Nur dann auszufüllen, wenn der Wirtschaftsteilnehmer ein einzelnes Unternehmen ist. Bei BG, Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken kann das federführende Unternehmen bei sonstigem Ausschluss nicht zu einem Ausgleich mit Unternehmensfortführung zugelassen worden sein noch einen Rekurs auf Zulassung zum Ausgleich mit Unternehmensfortführung eingelegt haben)

Er/Sie

ERKLÄRT

1. HYPOTHESE

dass das Unternehmen sich im Zeitraum zwischen der Hinterlegung des Antrags auf Ausgleichszulassung mit Unternehmensfortführung bzw. auf Ausgleich gemäß Art 44 des Krisen- und Insolvenzcodex (CCI) (geändert durch Art. 12 Absatz 4 des GvD Nr. 83 vom 17 Juni 2022) und der Hinterlegung des Eröffnungsdekrets gemäß Art. 47 des CCI befindet. Deshalb

hinterlegt er/sie Kopie der Verfügung des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zur Genehmigung zur Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren,

hinterlegt er/sie einen Bericht eines Experten, der die Anforderungen von Artikel 2 Absatz 1 Buchst. o) des oben genannten Gesetzesvertretenden Dekrets erfüllt und die Einhaltung des Plans und der voraussichtlichen Fähigkeit zur Vertragserfüllung bescheinigt Art. 95 Absatz 4 des CCI.

2. HYPOTHESE

dass das Unternehmen gemäß Art. 47 des CCI (GvD Nr. 14/2019 i.g.F) zum Verfahren für den Ausgleich mit Unternehmensfortführung gemäß Art. 44 des CCI (GvD Nr. 14/2019 i.g.F). mit Dekret des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zugelassen wurde, und hinterlegt:

Kopie der Verfügung des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zur Genehmigung zur Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren,

Bericht eines Experten, der die Voraussetzungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchst. o) des oben genannten Gesetzesvertretendes Dekrets erfüllt, zur Bescheinigung der Übereinstimmung mit dem Plan und der voraussichtlichen Fähigkeit zur Vertragserfüllung (Art. 95 Absatz 4 des CCI)

Teil VII

WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG FÜR DIE ZULASSUNG ZUR AUSSCHREIBUNG

(für alle Formen von Teilnehmern, die an der Ausschreibung teilnehmen)

Er/Sie

ERKLÄRT

nicht in Kenntnis über eventueller Hinderungsgründe gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023 hinsichtlich der in dieser Bestimmung genannten Subjekte zu sein;

im Besitz der gegebenenfalls in den Ausschreibungsbedingungen geforderten besonderen Anforderungen zu sein, mit Ausnahme der etwaigen Erklärung in Abschnitt IV (Nutzung der Kapazitäten Dritter);

dass er/sie sich verpflichtet, bei Ausübung des Zugangsrechts gemäß Artt. 35 und 36 GvD Nr. 36/2023 die Dokumente und Daten jedweder Natur nicht zu verbreiten und die Dokumente ausschließlich zum Schutze seiner/ihrer rechtlichen Interessen im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens zu verwenden;

die Einwilligung zur Datenverarbeitung über das FVOE zu erteilen, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, zum Zwecke der Überprüfung von Seiten der Vergabestelle und/oder der auftraggebenden Körperschaft, des Besitzes der in Art. 99 genannten Anforderungen sowie für die dort vorgesehenen weiteren Zwecke;

dass eines oder mehrere laut Ausschreibungsbedingungen zugelassene Rechtssubjekte sich am Ausführungsort der Leistungen eingefunden haben und somit dass er/sie sämtliche allgemeine und besondere Umstände kennt, die sich auf die Preisbestimmung und auf die Vertragsbedingungen ausgewirkt haben können und die sich auf die Durchführung der Leistungen auswirken können, und dass er/sie folglich die Leistungen als durchführbar, die Planungsunterlagen als angemessen und die Preise insgesamt als rentabel eingestuft hat, so dass diese Preise den angebotenen Betrag oder

Abschlag, der fix und unveränderlich ist, erlauben;

dass der wirtschaftliche Wert des Angebots gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 angemessen ist;

sich zu verpflichten:

- im Einklang mit den im Angebot eingegangenen Verpflichtungen, die Beschäftigungsstabilität des eingesetzten Personals zu gewährleisten;
- die in der Bekanntmachung enthaltenen Maßnahmen um die Chancengleichheit zwischen den Generationen, die Gleichstellung der Geschlechter und die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligung zu gewährleisten, einzuhalten;
- für das eigene Personal den in der Bekanntmachung angegebenen gesamtstaatlichen und lokalen Kollektivvertrag anzuwenden oder alternativ, einen gesamtstaatlichen oder lokalen Kollektivvertrag anzuwenden, welcher dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Behandlung gewährleistet;
- sicherzustellen, dass dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Behandlung, die für das eigene Personal angewandt wird, auch für das Personal der Unterauftragnehmer angewandt wird.

(falls zutreffend) gemäß Gesetz 190/2012 erklärt, in die Liste der Auftragsausführenden von Arbeiten, die nicht dem Versuch der mafiosen Infiltration unterliegen (sog. White List), eingetragen zu sein oder erklärt, einen Antrag auf Eintragung in die Liste der Lieferanten, Dienstleister und Auftragsausführenden, die nicht dem Versuch der mafiosen Infiltration unterliegen (sog. White List), gestellt zu haben oder in das Antimafia-Register der Auftragsausführenden eingetragen ist, das für die Teilnahme an der Wiederherstellung in den vom Erdbeben 2016 betroffenen Gemeinden eingerichtet wurde (G.D. Nr. 189/2016, Art. 30, Absatz 6, umgewandelt durch Gesetz Nr. 229/2016);

(falls zutreffend) und sich verpflichten die Vorschriften in Bezug auf den sogenannte Punkteführerschein gemäß Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 81/2008, dem Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 18. September 2024, Nr. 132 und dem Rundschreiben der INL Nr. 4 vom 23.09.2024 (Qualifikationssystem für Unternehmen und Selbständige durch Kredite) einzuhalten;

(falls zutreffend) sich der Verpflichtung bewusst zu sein, einen Unterauftragnehmer auszuwählen, der die Voraussetzung der Eintragung in die White List erfüllt, falls die Aktivitäten, die Gegenstand des Vergabeverfahrens sind, auch nur teilweise auf die im Absatz 53 des Artikels 1 des Gesetzes Nr. 190 von 2012 aufgeführten zurückzuführen sind (ANAC Mitteilung des Präsidenten vom 17/1/2023).

(evtl. bei Unternehmen, die ihren Sitz und ihre feste Niederlassung nicht in Italien haben) dass das Unternehmen die geltenden, darauf anwendbare Steuervorschriften einhält;

dass er/sie Kenntnis über die Verpflichtungen hat, die aus dem von der Vergabestelle beschlossenen Verhaltenskodex hervorgehen, und dass er/sie sich bei Zuschlagserteilung verpflichtet, diesen bei sonstiger Vertragsaufhebung einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass er von den eigenen Mitarbeitern eingehalten wird;

dass er/sie bei der Ausarbeitung des Angebots die am Ausführungsort geltenden Verpflichtungen laut Vorschriften zur Sicherheit, Hygiene, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, Vor- und Fürsorge beachtet hat;

dass er/sie im Zusammenhang mit der gegenständlichen Ausschreibung keine gesetzlich untersagten, wettbewerbs- und marktbeschränkenden Praktiken und/oder Vereinbarungen im Laufen hat;

dass er/sie den Inhalt des Vertragsentwurfs bzw. technische Verzeichnis und der darin angeführten Dokumente, der Bekanntmachung, der Ausschreibungsbedingungen und deren Anlagen, der im Laufe des Ausschreibungsverfahrens übermittelten Richtigstellungen und Erläuterungen, veröffentlicht auf der Webseite <http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/> der Autonomen Provinz Bozen, ohne Ausnahmen und Vorbehalte annimmt;

dass er/sie bei der Erstellung des Angebots etwaige Erhöhungen durch Preisanstiege während der Ausführung der vertraglichen Leistungen berücksichtigt hat und im Vorhinein auf sämtliche diesbezügliche Maßnahmen oder Einwände verzichtet, vorbehaltlich der Bestimmungen der Preisrevisionsklausel;

dass dieser Vertragsabschluss ohne Vermittlung oder Mitwirkung Dritter zustande gekommen ist;

dass er/sie niemandem direkt oder mittels Dritter, einschließlich abhängiger oder verbundener Unternehmen, Geldsummen oder anderen Nutzen für Vermittlungen o.ä. ausbezahlt oder versprochen hat, um den Vertragsabschluss in irgendeiner Form zu vereinfachen;

dass er/sie sich zu verpflichten, unter keinem Rechtstitel Geldsummen oder anderen Nutzen zu leisten, um die Vertragsausführung und/oder -gebarung mit Bezug auf die damit eingegangenen Verpflichtungen einfacher oder günstiger zu machen, noch in irgendeiner Form darauf ausgerichtete Handlungen zu vollziehen;

dass er/sie gemäß Art. 53 Abs. 16/ter GvD Nr. 165/2001 keine Personen eingestellt hat, die Bedienstete mit Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnissen für öffentliche Verwaltungen in den letzten drei Dienstjahren nach Art. 1 Abs. 2 ebd. waren: diese dürfen in den drei Jahren nach der Beendigung des öffentlichen Arbeitsverhältnisses keine Arbeits- oder Berufstätigkeiten für private Rechtssubjekte ausüben, an welche die Handlungen der öffentlichen Verwaltung aufgrund ebendieser Befugnisse gerichtet waren. Die in Verletzung des genannten Art. 53 Abs. 16/ter abgeschlossenen Verträge und erteilten Aufträge sind nichtig, und es ist den privaten Rechtssubjekten, die sie abgeschlossen haben bzw. an welche sie vergeben wurden, untersagt, in den folgenden drei Jahren mit den öffentlichen Verwaltungen Verträge abzuschließen, mit der Verpflichtung, evtl. hierfür bezogene, festgestellte Vergütungen zurückzuerstatten;

dass er/sie sich darüber bewusst ist, dass im Falle der Zuschlagserteilung, sollte festgestellt werden, dass die abgegebenen Erklärungen bzw. die vorgelegten Unterlagen nicht der Wahrheit entsprechen, die Gesellschaft aus der Ausschreibung ausgeschlossen oder die Zuschlagserteilung aufgehoben und/oder widerrufen wird und der Vertrag von Rechts wegen gemäß Art. 1456 ZGB von der Verwaltung aufgehoben wird;

dass er/sie sich zu verpflichten, die Vergabestelle über alle eintretenden Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Betriebsstruktur, technischen und verwaltungstechnischen Dienste sowie Änderungen zu den Unterauftragnehmern unverzüglich zu unterrichten;

(gegebenenfalls) dass er/sie die Risikobewertung zur eigenen Aktivität vorgenommen und ein Dokument der Risikobewertung gemäß Art. 28 GvD Nr. 81/2008 abgefasst hat; dass er aufgrund der Risikobewertung alle Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen und sich mit den notwendigen Mitteln und mit der Ausrüstung zur Unfallverhütung ausgestattet hat;

(gegebenenfalls) dass er/sie den Leiter des Arbeitsschutzdienstes ernannt hat;

dass er/sie (wenn vorgesehen) den Betriebsarzt ernannt und mit der Gesundheitsüberwachung betraut hat;

dass die Arbeitnehmer (wenn sie der Gesundheitsüberwachung unterliegen) vom zuständigen Arzt für geeignet befunden wurden, bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter die gesundheitliche Eignung für die Ausführung der Leistung besitzt;

dass er/sie für die Information und Ausbildung der Arbeiternehmer gesorgt hat bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter die erforderliche Ausbildung im Bereich Sicherheit zur Ausführung der Leistung besitzt;

dass er/sie den Arbeitnehmern die persönlichen Schutzausrüstungen gemäß obiger Risikobewertung zur Verfügung gestellt hat, bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter über die persönlichen Schutzausrüstungen zur Ausführung der Leistung verfügt;

zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Verpflichtungen gemäß Gesetz 68 vom 12. März 1999 erfüllt zu haben.

sich zu verpflichten, einen Anteil von 30 Prozent oder einen anderen in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Anteil der für die Vertragsausführung erforderlichen Einstellungen für die Beschäftigung von Jugendlichen und Frauen zu garantieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die spezifischen Verpflichtungen, die Umwelt nicht erheblich zu schädigen, einzuhalten sog. ?Do No Significant HARM (DNSH)? und die Unterlagen zum Nachweis der Konformität, gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften und den Ausschreibungsbestimmungen, vorzulegen;

ANMERKUNGEN

?????

Der gesetzliche Vertreter / der bevollmächtigte Vertreter

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DATENSCHUTZHINWEIS

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist den Auftrag gebende Körperschaft (siehe Ausschreibungsbedingungen).

Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO ist Südtiroler Informatik AG, Siemensstraße 29, 39100 Bozen, E-Mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Der gesetzliche Vertreter von Südtiroler Informatik AG ist der Präsident Dott. Johannes Schneebacher.

Unter-Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28, Abs. 4 DSGVO sind Drittanbieter von Dienstleistungen für Südtiroler Informatik AG mit Aufgaben zur operativen Abwicklung bezüglich des Ausschreibungsverfahrens, oder jedenfalls solche, welche vertraglich an sie gebunden sind, und zwar ausschließlich zum unten angeführten Zweck.

Datenschutzbeauftragter (DSB): E-Mail: dpo@siag.it

Herkunft der Daten: Die Daten werden beim Interessierten (Mitbewerber) gesammelt und in Archiven, Registern, Listen und Verzeichnissen von öffentlichen Rechtsträgern im Sinne der Rechtsvorschrift aufbewahrt.

Kategorie der Daten: Die eingehobenen Daten sind: Identifizierungsdaten und gerichtliche Daten (bezüglich Verurteilungen, Strafen und jedenfalls Maßnahmen infolge von Vergehen straf-, bürger-, verwaltungs-, sozial-, beitrags-, und steuerrechtlicher Natur im Sinne des Art. 80 GVD Nr. 50/2016). Besagte Datenverarbeitung ist insbesondere zum Zweck der korrekten Ausführung des Ausschreibungsverfahrens notwendig. Im Falle der fehlenden Übermittlung kann das Verfahren nicht vollendet werden.

Zweck und Art der Verarbeitung:

Die übermittelten Daten werden von der AOV, auch in elektronischer Form, für die Erfüllung von bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen, welche durch die Rechtsvorschriften im Bereich Ausschreibungen und öffentlichem Vertragswesen entstehen, einzig für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, sowie den damit verbundenen und sich ergebenden Tätigkeiten, gesammelt und verarbeitet.

Die Verarbeitung der gerichtlichen Daten erfolgt ausschließlich für die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen, gemäß den anwendbaren, geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom Garanten zum Schutz personenbezogener Daten ausgestellt. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Die Verweigerung kann die Durchführung des entsprechenden Untersuchungsverfahrens verhindern.

Mitteilung und Datenempfänger:

Die gesammelten Daten können ferner folgenden Subjekten mitgeteilt werden:

- den zur Verarbeitung beauftragten Subjekten, die aus verschiedenen Gründen im Auftrag der Südtiroler Informatik AG arbeiten und denen schriftlich die entsprechenden Anweisungen zur berechtigten Verarbeitung der Daten erteilt wurde;
- anderen öffentlichen Verwaltungen und Behörden, denen die Daten im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden können;
- anderen Bietern, die Anfrage um Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen stellen, gemäß den Modalitäten und im Rahmen dessen, was in diesem Bereich von den geltenden Bestimmungen vorgesehen ist;
- externen Subjekten, deren Namen den Interessierten zur Verfügung stehen, da sie Teil der Bewertungskommissionen sind, die von Mal zu Mal gebildet werden;
- Rechtsanwälten, welche mit der Verteidigung der Südtiroler Informatik AG vor Gericht beauftragt sind.

Auf jeden Fall kann die Übermittlung von persönlichen Daten, mit Ausnahme der sensiblen und gerichtlichen Daten, von der Südtiroler Informatik AG im Sinne der Verordnung EU/2016/679 (DSGVO) durchgeführt werden.

Die Daten werden in keiner Weise nach Außen übermittelt und mitgeteilt und werden in keiner Weise verbreitet und an nicht autorisierte Subjekte mitgeteilt.

Eine eventuelle Übertragung personen-bezogener Daten in Länder außerhalb der EU oder an internationale Organisationen, die im Rahmen der Verarbeitung für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich sein kann, erfolgt ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 46 und 47 der Allgemeinen Verordnung 2016/679".

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

Dauer: Die übermittelten Daten werden für die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Dauer aufbewahrt.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen hat die betroffene Person, auf Antrag, jederzeit das Recht, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu erhalten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang ? diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist ? eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

Der gesetzliche Vertreter / Prokurist

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)